

1500759-61.2020.8.26.0559

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Falsa identidade

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... que "a BAEP queria colocar um BO de tráfico nele".

Por sua vez, os policiais militares Romy Camilo Bordini e Matheus de Freiria Brandão, tanto na fase policial (fls. 03/04 e 05/06) quanto em Juízo, relataram que, na data dos fatos, por volta das 18h06min, foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, foram recebidos pela vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500759-61.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500759-61.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Falsa identidade

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2130588/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 11625285 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 4471/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2130588 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 4471/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Renato Carlos da Silva Franca

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

RENATO CARLOS DA SILVA FRANÇA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 307 do Código Penal.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termos de depoimentos (fls. 03/04 e 05/06), solicitação de legitimação (fls. 25), ficha de identificação civil (fls. 38) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Na fase policial, o réu Renato Carlos da Silva França permaneceu em silêncio (fls. 10). Em Juízo, negou ter apresentado identidade falsa, afirmando que os policiais já chegaram com sua foto e dados pessoais, tentando prendê-lo e que "a BAEP queria

colocar um BO de tráfico nele".

Por sua vez, os policiais militares Romy Camilo Bordini e Matheus de Freiria Brandão, tanto na fase policial (fls. 03/04 e 05/06) quanto em Juízo, relataram que, na data dos fatos, por volta das 18h06min, foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, foram recebidos pela vítima Silvani Pereira, que relatou ter sido ameaçada pelo marido Renato, pessoa que é procurada pela Justiça, e disse que ele havia fugido pulando o muro dos fundos da casa. Diante de tal informação, realizaram diligências nas imediações e encontraram o réu na casa vizinha, mas ele pulou o muro de volta para sua casa, onde foi abordado e ofereceu resistência. No momento da abordagem, o réu identificou-se como "James da Silva França", mas sua esposa o chamava Renato. Na ocasião, o réu disse que não tinha documentos pessoais, alegando que os havia perdido em um incêndio. Na ocasião, a vítima Silvani confirmou que havia sido ameaçada, mas disse que não desejava representar contra o marido por temer represálias. Na sequência, consultaram o banco de dados policiais com as informações prestadas por Silvani, observando que Renato Carlos da Silva França era pessoa procurada pela Justiça. Desse modo, conduziram o réu à Central de Flagrantes. No local, o réu insistiu em se identificar como "James da Silva França" e foi realizada pesquisa de legitimação junto ao IIRGD, sendo confirmado que o réu era Renato Carlos da Silva França. Ainda assim o réu manteve a alegação do outro nome, recusando-se a assinar qualquer documento.

Pois bem. Como se vê, a negativa do acusado restou completamente isolada dos demais elementos de prova, especialmente diante dos depoimentos firmes e uníssonos prestados pelos policiais militares Romy e Matheus que afirmaram, de forma categórica, que o réu identificou-se falsamente para ocultar sua verdadeira identidade e antecedentes criminais.

Ressalte-se que não há razão para se desconsiderar os depoimentos dos policiais, já que não se demonstrou que os mesmos tivessem qualquer motivo para incriminarem injustamente o acusado. Nesse sentido: "Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção "juris tantum" de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagema para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos" (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 - São Paulo - 4º Câmara de Direito Criminal - Relator Paulo Rossi - registrada em 21/07/2010).

Aliás, caso o réu realmente tivesse se identificado de maneira correta, na forma alegada pela r. Defesa, não haveria razão para que a autoridade policial tivesse realizado a pesquisa de legitimação por meio de suas impressões digitais (fls. 25/28), o que reforça o depoimento prestado pelos policiais militares.

Por fim, também não há que se falar em atipicidade da conduta sob o argumento de a ação do réu estaria amparada pelo direito constitucional de autodefesa, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que constitui crime a identificação falsa para se esquivar da autoridade policial. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COM O FITO DE OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. CONDUCTA TÍPICA NÃO AFASTADA PELO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA (ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Atribuir-se falsa identidade com o fito de acobertar maus antecedentes perante a autoridade policial consubstancia fato típico, porquanto não encontra amparo na garantia constitucional de autodefesa, prevista no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal. 2. Precedentes: RE 561.704-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 02/04/2009; HC 92.763, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 24/04/2008; HC 73.161, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 03/09/1996; HC 72.377, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 30/06/1995. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no RE 639.732/DF; Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,

Julgado em 23/08/2011, DJe 13/09/2011 - grifo nosso).

Desse modo, não resta outro caminho a seguir que não a condenação do acusado como incurso no artigo 307 do Código Penal, nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, especialmente os péssimos antecedentes do acusado (processo nº 0049331-25.2005 - fls. 40; processo nº 0007335-93.2005 - fls. 40/41; processo nº 001828-13.2006 - fls. 42; processo nº 0002207-27.2007 - fls. 44/45 e processo nº 1500069-54.2020 - fls. 41 e 141/142), fixo a pena-base em 04 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, diante da reincidência do réu (processo nº 0016647-84.2006 - fls. 41/42), elevo a pena até então aplicada em mais 1/6, resultando em 05 meses e 07 dias de detenção.

Já na terceira, fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu RENATO CARLOS DA SILVA FRANÇA à pena de 05 meses e 07 dias de detenção como incurso no artigo 307 do Código Penal.

Em razão da reincidência e dos péssimos antecedentes criminais do acusado, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de detenção que lhe foi imposta, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos II e II, do Código Penal.

Impossível também, em face do artigo 77, incisos I e II, do Código Penal, a aplicação do "sursis".

Todavia, considerando que o réu respondeu a este processo solto, poderá recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Sem custas nesta fase.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 1º de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA